

1500820-23.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2080106/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 16927244 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

714/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2080106 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500820-23.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500820-23.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2080106/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 16927244 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

714/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2080106 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 714/21/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO MATHEUS CAMPOS CAETANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, em 22 de março de 2021, por volta das 10h24min, na Rua Antônio Conselheiro, 202, Conj. Res. Victor D'Andrea, nesta cidade e comarca, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64879 de 20.03.2020, publicado no DOE-SP de 21.03.2020), MAURÍCIO MATHEUS CAMPOS CAETANO, já qualificado nos autos, em atividade de tráfico ilícito, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para serem entregues ao

consumo de terceiros, 89 (oitenta e nove) porções de cocaína, pesando aproximadamente 151g (cento e cinquenta e uma gramas), assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10).
Laudo preliminar de constatação (fls. 12/14).
Laudo de Exame Químico Toxicológico (fl. 80/82).
A Defesa apresentou resposta à acusação de fls. 103/104.

Realizada audiência de instrução colheu-se o depoimento de duas testemunhas, bem como, realizou-se o interrogatório dos acusados. O Ministério Público apresentou alegações finais oralmente, pugnando pela procedência da ação, para condenar os acusados nos exatos termos da denúncia. A Defesa também se manifestou oralmente pugnando pela desclassificação para conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06 ou, na hipótese de condenação, a fixação de pena em regime inicial de cumprimento diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação deve ser julgada procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10), pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico (fl. 80/82) e pela prova oral amealhada. A autoria da traficância restou satisfatoriamente demonstrada.

Interrogado judicialmente, o acusado

Todavia, a versão do acusado restou desprendida dos demais elementos probatórios.

A testemunha Júlio Cesar, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando avistaram o acusado que demonstrou nervosismo com a aproximação da viatura. O acusado estava com a mão bem fechada, chamando a atenção da guarnição. Realizada a abordagem, verificou-se que havia certa quantia em dinheiro trocado nas mãos do acusado e uma pequena quantidade de entorpecentes em sua posse. Realizadas diligências pelo local, localizaram em uma árvore o restante dos entorpecentes apreendidos.

Indagado, o acusado confessou informalmente que estava no exercício da traficância.

A testemunha Fabiano, também policial militar, prestou declarações coerentes e uniformes com o quanto informado por seu colega de farda e em consonância com a versão apresentada em sede policial.

Neste aspecto, a palavra dos policiais não pode ser desconsiderada, havendo farta jurisprudência no sentido da aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. Neste sentido, manifestou-se o ilustre Des. Souza Nery, verbis:

Nem se diga desmerecerem crédito as palavras das testemunhas, apenas por se tratar de policiais. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta – positiva ou negativamente – o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados.

(TJSP – Ap. Crim. nº 01.127.872-3/8 – 9ª Câ. Crim. – Rel. Des. Souza Nery – j. 26.03.2008).

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, além de reiterada jurisprudência do TJSP, verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício

das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo.

3. Ordem denegada.

(STJ – HC nº 30.776-RJ – 5ª T. – rel.ª Min.ª Laurita Vaz – j. 03.02.2004 – DJ 08.03.2004, p. 304)

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sob atos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em Juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial.

No mais, não há nos autos nenhum elemento a indicar qual seria a finalidade de buscarem os policiais a responsabilização dos réus se não fossem verdadeiros os fatos.

Assim, com base na prova testemunhal colhida, aliada à materialidade delitiva, bem como verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação do acusado.

Passo a dosimetria da pena.

Inicialmente, ao apreciar as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, verifico não haver nos autos provas objetivas a justificar qualquer exasperação. Assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal para ambos acusados.

Em segunda fase, tenho por compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Deixo de aplicar a agravante de ter sido o delito praticado durante o estado de pandemia, pois não vislumbro associação com a conduta efetivamente praticada pelo acusado.

Em terceira fase, tenho que o acusado não faz jus à causa de redução de pena atinente ao tráfico privilegiado, visto que reincidente, inclusive na prática de delitos da mesma natureza, razão pela qual sua pena permanece inalterada em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal. Tendo em conta a quantidade de pena aplicada, a reincidência e o quanto disposto no art. 2º, § 1º da Lei 8072/90 é o FECHADO.

Pelas mesmas razões, impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, por não atender o acusado aos requisitos legais estabelecidos, respectivamente, pelo art. 44 e art. 77 do Código Penal.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MAURÍCIO MATHEUS CAMPOS CAETANO como incurso no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhes a pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

Sem direito a recurso em liberdade, visto que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Determino, ainda, a perda dos valores apreendidos em favor da União, nos termos do disposto no artigo 60 e seguintes da Lei nº 11.343/06.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29

de dezembro de 2003, suspensão a exigibilidade pela concessão da gratuidade processual.
P.R.I.C.

Limeira, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA